

# हुलाक\_ऐन\_२०१९

English title: Postal Act, 1962

हुलाक ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. हुलाक (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । १२ । ११ । ३. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. हुलाक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ७ । १ । ६. हुलाक (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ७. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ७ । १४ । ८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ९. हुलाक (चौथो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । ६ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १२. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । १३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. ५० । हुलाक सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न हुलाक सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिशिज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सको छ । परचिछेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वस्तु र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “हुलाक ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई पनालागू हुनेछ । (३) दफा ३१, दफा ३२ र परचिछेद ८ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मतिदिखि अरु दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । मति २०२२ । १२ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजमि परचिछेद-८ मति २०२३ । १ । १ देखि प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको । २. परिभाषाः वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “महानरिदेशक” भन्नाले नेपाल सरकारको हुलाक सेवा वभागको महानरिदेशक समझनु पर्छ । यो शब्दले सो वभागको महा-नरिदेशकको अधिकार प्रयोग गर्ने अरु पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “क्षेत्रीय नरिदेशक” भन्नाले क्षेत्रीय हुलाक नरिदेशनालयको क्षेत्रीय नरिदेशक समझनु पर्छ र सो शब्दले क्षेत्रीय नरिदेशकको अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ग) “हुलाक हाकमि” भन्नाले हुलाक अड्डाको मुख्य कर्मचारी समझनु पर्छ र यो शब्दले हुलाक हाकमिको अधिकार प्रयोग गर्ने अरु कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (घ) “हुलाक वा हुलाक अड्डा” भन्नाले नेपाल सरकारबाट खडा गरिएको हुलाक अड्डा समझनु पर्छ र यो शब्दले हुलाक अड्डाको प्रयोजनको नमित्त प्रयोग गरिएको जुनसुकै घर, भवन, कोठा, सवारी वा ठाउँ र हुलाक वस्तुहरु खसाल्नको नमित्त हुलाक अड्डाले राखेको जुनसुकै पत्र मञ्जुषालाई समेत जनाउँछ । (ङ) “हुलाक अड्डाको कर्मचारी” भन्नाले हुलाक अड्डाको काममा लगाइएको जुनसुकै व्यक्ति समझनुपर्छ ।

(च) “हुलाक वस्तु” भन्नाले चिठ्ठी, समाचारपत्र, पत्रिका, बुकपोष्ट, नमूना प्याकेट, अन्धा साहित्य, पुलनिदा र हुलाकबाट चलान हुन सक्ने जुनसुकै चीज वा वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (छ) “चिठ्ठी” भन्नाले चिठ्ठी, हुलाकपत्र र हवाईपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ज) “आन्तरिक हुलाक वस्तु” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिको कुनै ठेगानामा डेलभिरी हुने गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिरै पोष्टडिग (हुलाक दाखलि) गरिएको हुलाक वस्तु समझनु पर्छ । (झ) “डाँक थैला” भन्नाले हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा हुलाक वस्तुहरु राखी लैजाने थैला, बाकस, पुलनिदा वा अरु खाम वा खोललाई समेत जनाउँछ । (ञ) “हुलाक महसुल” भन्नाले हुलाकबाट चलान गर्ने हुलाक वस्तुहरुमा लाग्ने महसुल समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ट) “हुलाक टिकिट” भन्नाले हुलाक वस्तुमा लाग्ने हुलाक महसुल वा अरु कुनै दस्तुर वा रकम अंकित गर्न नेपाल सरकारले निकालेको टिकिट समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खाम, हुलाकपत्र वा अरु कुनै वस्तुमा छापेर इम्बस् वा इम्प्रेस गरेर वा फ्रेकडिग मेसनिद्वारा अंकित गरेर लगाइएको टिकिटको नसिसालाई समेत जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ट१) “हुलाक अपराध” भन्नाले यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर समझनु पर्छ । (ठ) कुनै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा “हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्था” भन्नाले हुलाक वस्तु हुलाक अड्डामा डेलभिरी गरेदेखि ठेगानावालालाई डेलभिरी गरिएको वा पठाउनेलाई फरिा डेलभिरी गरिएको वा परचिछेद-७ अन्तर्गत फछ्छ्यौट गरिएको समयसम्मको अवधि समझनु पर्छ । (ड) कुनै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा “हुलाक अड्डामा डेलभिरी गर्ने” भन्नाले हुलाक वस्तु पोष्टडिग (हुलाक दाखलि) गर्नको नमित्त तत्सम्बन्धी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई डेलभिरी गर्ने समझनुपर्छ । (ढ) कुनै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा “ठेगानावालालाई डेलभिरी गर्ने” भन्नाले हुलाक वस्तु ठेगानावालाको घर वा कार्यालयमा वा ठेगानावाला आफैलाई वा नजिको नोकर वा प्रतनिधिलाई वा सामान्य प्रचलन अनुसार ठेगानावालाको नाममा आएको हुलाक वस्तुको डेलभिरी लनि अधिकार भएको भन्ने मानिएको अरु व्यक्तिलाई डेलभिरी गर्ने समझनु पर्छ । (ण) “तोकिएको” वा

“तोकएि बमोजमि” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरुमा तोकएको वा तोकएिबमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद -२ । एकाधिकार र दायित्व । ३. चठ्ठीहरु ओसारने एकाधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित रहने : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्ने नेपाल सरकारबाट हुलाक व्यवस्था चलाइएका ठाउँहरुमा देहाय बमोजमि बाहेक चठ्ठीहरु ओसारन र सो कामको नमित्त चठ्ठीहरु प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने, पठाउने, चलान गर्ने, डेलभिरी गर्ने र तत्सम्बन्धी अरु सेवाहरुको सञ्चालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ :- । (क) बाटोमा, भ्रमणमा वा यात्रामा कसैले कसैलाई डेलभिरी गरदिनु भनी दिएको चठ्ठी, कुनै कसिमिको ज्याला, इनाम वा मुनाफा नलिई ठेगानावालालाई डेलभिरी गर्ने ।

(ख) पठाउने वा पाउनेको कारोबारसति मात्र सम्बन्ध भएको चठ्ठी कुनै विशेष व्यक्तिभारत पठाउने, र । (ग) जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट मालसामानहरु पठाउँदा सँगसँगै पठाइएको सो मालसामानसति मात्र सम्बन्ध भएको चठ्ठी कुनै कसिमिको ज्याला, इनाम वा मुनाफा नलिई डेलभिरी गर्ने । तर यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिए बमोजमिका चठ्ठीहरु हुलाकबाट बाहेक अरु साधनबाट पठाउन भनी जम्मा गर्न कुनै व्यक्तिलाई अधिकार दिएको मानिनेछैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) वायु सेवाद्वारा सञ्चालित एयर डकुमेन्ट पठाउने वा डेलभिरी गर्ने । चौथो संशोधनद्वारा थप । ३क. नजिी क्षेत्रलाई हुलाक सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र दनि सकिने : (१) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई संस्थालाई । तोकिएको शर्तहरुको अधीनमा रही यस ऐन बमोजमि सञ्चालन हुने हुलाक सेवा सञ्चालन गर्नको नमित्त इजाजतपत्र दनि सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गरेगराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संस्थाबाट भएको क्षतिको हर्जाना भराई कसूरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई हजार पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । ४. चठ्ठीहरु ओसारन नपाउने व्यक्तीहरु : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्ने नेपाल सरकारबाट हुलाक व्यवस्था चलाइएका ठाउँहरुमा यात्री वा सामान ओसारने सवारीको धनी वा नजिको मानसि वा प्रतिनिधिले आफ्नो सवारीमा भएको मालसामानसति मात्र सम्बन्ध भएको बाहेक अरु चठ्ठीहरु कसैलाई डेलभिरी गर्न वा डेलभिरी गर्न भनी लनि, जम्मा गर्न, ओसारन वा अरुलाई दनि मनाही गरिएको छ । ५. नेपाल सरकारको दायित्व नहुने : यो ऐनका अरु दफाहरुमा अर्कै कुरा लेखिएकोमा बाहेक हुलाक वस्तुहरु हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा हराएमा गलत डेलभिरी भएमा वा ढल्लो डेलभिरी भएमा वा नोक्सान भएमा त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोरनु पर्ने छैन र जालसाजी वा जानाजान गफलतले भए गरेकोमा बाहेक उपरोक्त कुरामा हुलाक अड्डाको कर्मचारीले पनि दायित्व व्यहोरनु पर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. डाँक ढुवानी गर्नुपर्ने : कुनै सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिलाई संस्थालाई नेपाल सरकारले डाँक ढुवानी गर्न अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संस्थाले पनि यातुर वा मालसामानलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिई अनिवार्य रुपले त्यस्तो डाँक ढुवानी गर्नुपर्नेछ र सो ढुवानी गरे बापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुनासबि माफकिको भाडा दिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५ख. घाट ठेक्का लनिलाई डाँक नशिलुक तार्न कबुलयित गराउनु पर्ने : (१) प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि घाट ठेक्का दनि अधिकारप्राप्त कार्यालय वा संस्थाले त्यस्तो ठेक्का दिँदा नेपाल सरकारबाट सञ्चालित हुलाक व्यवस्था सम्बन्धी डाँक नशिलुक तार्नेछु भनी ठेक्का लनिलाई कबुलयित गराउनु पर्नेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि भएका घाट ठेक्काहरुका सम्बन्धमा नशिलुक डाँक तार्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ठेकेदारसँग छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५ग. समय तालिकामा बस्नु नपर्ने : नेपाल सरकारबाट ढुवानी भाडा लनि गरी वा नशिलुक रुपमा डाँक ढुवानी गर्न इजाजत पाएका सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई हुलाक सेवा विभागले यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने समय तालिका तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजमि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५घ. डाँक परिवहन गराउने विशेष दायित्व : डाँक निर्धारित समय तालिका बमोजमि परिवहन गराउँदा कुनै कठिनाई आइ परेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा स्थानीय नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । हुलाक महसुल । ६. आन्तरिक हुलाक महसुल तोकने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आन्तरिक हुलाकबाट पठाइने सबै प्रकारको हुलाक वस्तुहरुमा लाग्ने महसुल र अरु दस्तुर तोकन सक्नेछ र त्यस्तो महसुल र दस्तुर असुल गर्दाको शर्त र बन्देजहरुको सम्बन्धमा नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कस्तो वस्तुहरुलाई आन्तरिक हुलाकबाट पठाउन सकिने भन्ने कुरा तोकन सक्नेछ । ७. हुलाक महसुल र अरु दस्तुरको भुक्तानी सम्बन्धी नयिमहरु बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाई देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (क) के कस्तो आन्तरिक हुलाक वस्तुहरुमा अगावै हुलाक महसुल तर्नु पर्ने र त्यसको तरिका बारे, । (ख) हुलाक महसुल अगावै नतरिको वा नपुग गरी तरिकोमा लाग्ने थप हुलाक महसुल, । (ग) हुलाक वस्तुहरु पठाउने कहाँ फर्ति पठाउने र सो बापत लाग्ने थप दस्तुर, । (घ) हुलाक वस्तुहरु विशेष डाँकद्वारा पठाउँदा लाग्ने थप दस्तुर र । (ङ) हुलाक वस्तुहरु निर्धारित समय नघाई वा सार्वजनिक विदिको दनि हुलाकबाट पठाउन लाग्ने विशेष दस्तुर । स्पष्टीकरण : विशेष डाँक भन्नाले विशेष हुलाकी वा विशेष सवारीबाट पठाइने डाँक सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. वैदेशिक हुलाक महसुल तोकने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) हुलाक वस्तुहरु

हुलाकबाट आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा युनभिरसल पोष्टल युनयिन वशिष्ट हुलाक संघको सदस्य राष्ट्र वा अन्य कुनै वदेशी राष्ट्रसँग नेपाल सरकारको समझौता भएकोमा सोही समझौता बमोजिमको आधारमा र समझौता नभएकोमा सदस्य राष्ट्रको हकमा भए वशिष्ट हुलाक संघको कन्भेन्सनको आधारमा र सदस्य राष्ट्र नभएका अन्य कुनै वदेशी राष्ट्रका हकमा भए आपसी समझदारीको आधारमा हुलाक वस्तुहरु पठाउँदा लाग्ने हुलाक महसुल र अरु दस्तुरहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको महसुल र दस्तुर असुल गर्दाको शर्त बन्देजहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १. ठेगानावालाले तर्जुमामा हुलाक महसुल : (१) हुलाक महसुल वा दस्तुर अगावै भुक्तानी नभएको वा नपुग भुक्तानी भएको हुलाक वस्तुको लागि हुलाक महसुल वा अरु दस्तुर सो हुलाक वस्तुको डेलिभरी लिन ठेगानावालाले तर्जुमा पर्छ । त्यस्तो हुलाक वस्तु नखोली फर्ति गरेमा भने ठेगानावालाले तर्जुमा पर्ने छैन । तर ठेगानावालालाई दुःख दनि खास बदनयितले कुनै हुलाक वस्तुमा लाग्ने हुलाक महसुल वा अरु दस्तुर अगावै भुक्तानी नगरी वा नपुग भुक्तानी गरी पठाएको हो भन्ने नयिन्तरकलाई लागेमा नजिले उक्त महसुल वा दस्तुर मनाहा गर्न सक्नेछ । (२) ठेगानावालाले उक्त महसुल वा दस्तुर तर्जुमा इन्कार गरेमा वा हुलाकवस्तु नखोली फर्ति गरेमा वा नजिको मृत्यु भएमा वा नजि फेला नपरेमा उक्त महसुल वा दस्तुर हुलाक वस्तु पठाउने व्यक्तिले तर्जुमा पर्नेछ । १०. हुलाक महसुल वा अरु रकमहरु असुल गर्दाको : हुलाक महसुल वा अरु दस्तुर बापत कुनै व्यक्तिले उपर लागेको कुनै रकम नजिले तर्जुमा इन्कार गरेमा हुलाक हाकमिले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लागेको जरिवाना असुल गर्दाको कार्य प्रणाली र अधिकार प्रयोग गरी सो रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिले बाँकी रकम नतरिसम्म नजिको नाममा आएको सरकारी बाहेक अरु हुलाक वस्तुहरु डेलिभरी नगरी रोक्का राख्न सक्नेछ । ११. हुलाक अड्डाले तर्जुमा भन्सार महसुल हुलाक महसुल सरह असुल गरिने : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिरबाट हुलाकद्वारा प्राप्त हुन आएको कुनै हुलाक वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल हुलाक अड्डाले तर्जुमा गरेको रहेछ भने सो रकम हुलाक महसुल सरह सम्बन्धित व्यक्तिलाई असुल उपर गरिनेछ । १२. हुलाक अड्डाको छाप प्रमाण लाग्ने : (१) कुनै हुलाक वस्तु बापत यो ऐन अन्तर्गत असुल उपर गर्नुपर्ने भनी दावी गरिएको हुलाक महसुल वा अरु दस्तुर उपर गर्ने कारबाहीमा :- । (क) त्यसको ठेगानावालाले बुझालिने इन्कार गरेको वा नजिको मृत्यु भएको वा नजि फेला नपरेको भन्ने व्यहोरा जनाई त्यसमा हुलाक अड्डाको छापसमेत लगाई पेश गरिएकोमा लेखिए बमोजिमको व्यहोरा साँचो हो भन्ने प्रमाण लाग्नेछ । (ख) सो वस्तु जसले पठाएको भनी अनुमान लगाईएको छ, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही मान्य हुनेछ । (२) कुनै हुलाक वस्तुमा लाग्ने हुलाक महसुल वा अरु दस्तुरको अड्डा जनाई त्यसमा हुलाक अड्डाको छाप समेत लगाईएकोमा लेखिए बमोजिमको व्यहोरा साँचो भन्ने प्रमाण लाग्नेछ । परचिच्छेद-४ । हुलाक टिकिटहरु । १३. हुलाक टिकिटहरुको व्यवस्था गर्ने र तत्सम्बन्धी नियमहरु बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको प्रयोजनको नमित्त आवश्यक वभिन्न प्रकार र मूल्यका हुलाक टिकिटहरुको व्यवस्था गर्ने र प्रचलनमा ल्याउने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले खास गरेर देहायका कुराहरुको पनवि्यवस्था गर्न सक्नेछ : । (क) हुलाक टिकिटको बकिरी दर तोक्ने, । (ख) हुलाक महसुल वा अरु दस्तुर चुक्ता गर्नको नमित्त हुलाक वस्तुको श्रेणी तोक्ने, । (ग) प्वाल परेका, च्यात्तएका, वकित भएका र त्यस्तै अरु टिकिट प्रचलनमा ल्याउन नसकिने अवस्था तोक्ने, ।

(घ) हुलाक टिकिटको जम्मा, बकिरी वतिरण र प्रयोग नियमित गर्ने, । (ङ) हुलाक टिकिट बकिरी गर्न पाउने गैरसरकारी व्यक्तिले नजिले बकिरी गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्त तथा बन्देजहरु तोक्ने, । (च) हुलाक टिकिट बकिरी गर्ने गैरसरकारी व्यक्तिको कर्तव्य तथा पारिश्रमिक तोक्ने, । (छ) अन्तर्राष्ट्रिय जवाफीपत्र (कूपन) प्रचलनमा ल्याउने र त्यसको सटही दर तोक्ने, । (ज) संयुक्त राष्ट्रसंघबाट बकिरीको लागि प्राप्त टिकिटहरु बकिरी गर्ने । परचिच्छेद-५ । हुलाक वस्तुहरु चलान गर्दाको शर्तहरु । १४. दर्ता भएका समाचारपत्र पत्रिकाको सम्बन्धमा नियमहरु बनाउने अधिकार : (१) समाचारपत्र पत्रिकाहरुलाई दर्ता गरी आन्तरिक हुलाकबाट चलान गर्ने सम्बन्धमा र दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुरको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि जम्मा वा अधिकांश भागमा वजिजापन सहित वा रहित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सामयिक खबर र तत्सम्बन्धी अरु लेखहरु भएको देहाय बमोजिमको प्रत्येक प्रकाशनलाई समाचारपत्र पत्रिका मानिनेछ :- । (क) ३२ दनि वा सो भन्दा कम अवधामा क्रमशः प्रकाशित हुने, र । (ख) ग्राहकहरुको साँचो सूची भएको । (३) एउटै मतिमा अतिरिक्त अड्डा वा पुरक अड्डा गरी कुनै समाचारपत्र पत्रिकाको साथसाथै निकालिएको पत्र-पत्रिकालाई पनिसमाचारपत्र पत्रिकाकै अड्डा मानिनेछ । तर समाचारपत्र पत्रिकामा जस्तै जम्मा वा अधिकांश भाग वजिजापनसहित वा रहित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सामयिक खबर र तत्सम्बन्धी अरु लेखहरु भएको र प्रत्येक पृष्ठको शरिमा समाचार पत्र-पत्रिकाको नाम, मतिछापिएको नभई त्यस्तो अड्डालाई समाचारपत्र पत्रिकाको अड्डा मानिने छैन । व्याख्या : यो दफा वा यस दफा अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएको कुनै कुराले समाचारपत्र पत्रिकाहरुलाई आन्तरिक हुलाकबाट पठाउन बाध्य गरेको मानिने छैन । १५. हुलाक वस्तु पठाउनेलाई फर्ति गर्ने : (१) हुलाकबाट चलान गर्दा कुनै हुलाक वस्तुलाई ठेगानावालाको मज्जुरी बनि र तोकिएबमोजिमको अरु शर्तहरुको अधीनमा रही पठाउनेलाई फर्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नियमहरु बनाई गर्न

सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा व्यवस्था गरिएमा बाहेक कसैले कुनै हुलाक वस्तुलाई हुलाकबाट पठाइसकेपछि फिर्ता माग्न पाउने छैन । १६. हुलाकबाट पठाउन नहुने वस्तुहरु : (१) देहायका वस्तुहरु हुलाकबाट पठाउन नषिध गरिएको छ :- । (क) बषिफोटक, खतरनाक, घनिलाग्दो, अस्वास्थ्यकर वा हानिकारक वस्तु बचाउको प्रवन्ध नभएको तखिोधार वा चुचो भएको हतयार वा हुलाकबाट चलान हुँदा स्वभावतः अरु हुलाक वस्तुहरुलाई वा हुलाक अड्डाका कर्मचारीलाई हानि पुर्याउन सक्ने अरु चजि वस्तु वा जीवजन्तु, । (ख) अश्लील, अपमानजनक, अशषिट, राजद्रोही, उत्तेजनात्मक वा शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने शब्द, चनिह वा आकार भएको हुलाक वस्तु, । (ग) छापाखाना र प्रकाश सम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानूनले प्रकाशन गर्न मनाही गरेको पत्र-पत्रिका, कतिब वा अरु लखित, ।

(घ) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानूनको रीत नपुर्याई सम्पादन गरिएको, छापिएको वा प्रकाशति गरिएको समाचार, पत्रिका, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ) जुन मुलुकमा पठाइने हो त्यस्तो मुलुकले हुलाकबाट पठाउन नषिध गरिएको वस्तुहरु । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । +(च) प्रचलति अरु नेपाल कानूनले वा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमले हुलाकबाट पठाउन नषिध गरिएको हुलाक वस्तु । चौथो संशोधनद्वारा थप । %१६क.साधारण पत्रद्वारा पठाउन नहुने चजिहरु : कसैले पनिसाधारण पत्रद्वारा नगद, चेक, ड्राफ्ट हुन्डी वा त्यस्तै अन्य चजि वस्तु पठाउन हुँदैन । यसरी पठाउन नहुने चजि वस्तु कसैले साधारण पत्रबाट पठाउँदा त्यस्तो चजिवस्तु हानि नोक्सानी हुन गएमा हुलाक अड्डा त्यसको जवाफदेही हुने छैन । १७. हुलाक वस्तुहरु हुलाकबाट पठाउने सम्बन्धमा नियमहरु बनाउने अधिकार : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) हुलाक वस्तुहरु हुलाकबाट पठाउने वा डेलभिरी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकिल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नियमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सक्नेछ :- । (क) हुलाकबाट पठाउन नहुने वस्तुहरु, । (ख) हुलाकबाट वस्तुहरु पठाउन सक्नि अवस्था, । (ग) यो ऐन बर्खलाप हुलाकबाट पठाइएका वस्तुहरु रोक्का गरी राख्ने त्यस्तो कारबाही टुङ्गो लगाउने, । (घ) हुलाक वस्तुहरु पोस्टडिग वा डेलभिरी गर्दा भरपाई वा नसिसा लनि दनि र त्यसको भरपाई वा नसिसा बापत लाग्ने थप दस्तुर, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ङ) हुलाक वस्तुहरुको खाम तथा खोल, त्यसको ढाँचा, नाप, अधिकतम तौल र खामनि वस्तुहरु नियमति गर्ने र ती हुलाक वस्तुहरुको प्रयोग नियमति गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च) हुलाक मज्जूषा (पोस्ट बक्स) को व्यवस्था गर्ने र सो प्रयोग गरे बापत लाग्ने दस्तुर तोक्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (छ) बन्द थैला (पोस्ट ब्याग) को सहुलयित प्रदान गर्ने र सो बापतको दस्तुर तोक्ने, । चौथो संशोधनद्वारा थप । % (ज) आन्तरिक तथा वैदेशिक दूत डाँक सेवा सञ्चालन गर्ने । (३) हुलाक वस्तुहरु पोस्टडिग गर्ने समय र तरिका महानर्देशकले समय समयमा आदेशद्वारा तोकदिने बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १८. भन्सार महसुल असुल गरी हुलाक वस्तु डेलभिरी गर्ने : (१) वदिशबाट प्राप्त भएको हुलाक वस्तुमा भन्सार महसुल लाग्ने कुनै वस्तु रहेको भए शङ्का लागेमा हुलाक अड्डाले त्यस्तो हुलाक वस्तुको डेलभिरी रोक्का राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोक्का राखेको हुलाक वस्तु हुलाक हाकमिले स्थानीय भन्सार अधिकारीको रोहवरमा खोली भन्सार महसुल लाग्ने वस्तु फेला परेमा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने भन्सार महसुल कायम गराई सो रकम हुलाकबाट डेलभिरी पाउने व्यक्ती वा स्थानीय भन्सार कार्यालयमा बुझाएको नसिसा पेश गरेपछि हुलाक वस्तु डेलभिरी दनिछ । चौथो संशोधनद्वारा थप ।

% (२क) हुलाक हाकमि र स्थानीय भन्सार अधिकारीले रोक्का रहेको मालसामान प्रापकको रोहवरमा खोली भन्सार महसुल कायम गरसिकेपछि हुलाक अड्डाको वविरण खातामा समेत हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । (३) भन्सार महसुल लाग्ने हुलाक वस्तु डेलभिरी हुन नसकेमा वा प्रापकले डेलभिरी लनि नचाहेमा वा प्रेषकलाई फर्ति पठाउनु नपर्ने भएमा वा प्रापकलाई सूचना दिएको पैतालीस दिनसम्ममा पनडेलभिरी लनि नआएमा हुलाक अड्डाले त्यस्तो हुलाक वस्तु ललाम बकिरी गरी त्यसबाट प्राप्त रकम राजस्वमा आमदानी बाँध्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १९. नकिसी वा पैठारी गर्न मनाही भएका मालसामानको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने : प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकििएको । बाहिर वा भतिर नकिसी वा पैठारी गर्न मनाही भएको कुनै मालसामान हुलाकबाट नकिसी पैठारी हुन लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा त्यस्ता मालसामान वा डाँक नै रोक्का राखी सो कुराको तलासी लनि वा लनि लगाउने अधिकार नेपाल सरकारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ । तलासीबाट प्राप्त भएको नकिसी वा पैठारी गर्न मनाही भएको त्यस्तो मालसामान आवश्यक कानूनी कारबाहीको लागि प्रचलति कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बुझाइदनुपर्नेछ । २०. सार्वजनिक हतिका नमितित प्रयोग गर्न पाउने अधिकार : (१) कुनै सार्वजनिक सङ्कटकालीन अवस्था आइपरेमा वा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको नमितित आवश्यक परेमा नेपाल सरकार वा सो कामको लागि नेपाल सरकारबाट अधिकार भएको कुनै अधिकृतले लखित आदेश पठाई हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थाको कुनै खास हुलाक वस्तु वा कुनै खास कसिमिको हुलाक वस्तुलाई सोही आदेशमा तोकिए बमोजमि रोक्का गरी राख्न वा टुङ्गो लगाउन नर्देशन दनि सक्नेछ । (२) कुनै सार्वजनिक सङ्कटकालीन अवस्था आइपरेको हो होइन वा उपदफा (१) अन्तर्गत गरिएको कुनै काम सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको नमितित हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरदिएको प्रमाणपत्रहरुलाई सवुत माननेछ । २१. नक्कली टकित वा चलान गरसिकेको टकित लागि आएका हुलाक वस्तुहरुमा कारबाही गर्ने अधिकार : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । \* (१) नक्कली टकित वा चलान गरसिकेको टकित लागेको कुनै

हुलाक वस्तु हुलाकबाट प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धति हुलाक हाकमिले म्याद तोकी सो म्यादभित्र आफैँ वा वारसि पठाई सो वस्तु लनि हुलाक अड्डामा हाजरि हुन आउनु भनी ठेगानावालाका नाउँमा लखित सूचना पठाउनु पर्दछ । (२) म्यादभित्र हुलाक अड्डामा ठेगानावाला वा नजिको प्रतनिधि हाजरि भई नक्कली टिकिट वा चलान गरसिकेको टिकिट लागेको र पठाउनेको नाम र ठेगाना जनाएको जतहिस्सा हुलाक हाकमिलाई बुझाई दनि मज्जुर गरेमा सो हुलाक वस्तु ठेगानावाला वा नजिको प्रतनिधिलाई डेलभिरी गरदिनुपर्छ । (३) म्यादभित्र ठेगानावाला वा नजिको प्रतनिधि हाजरि नभएमा वा हाजरि भए तापनि उपदफा (२) बमोजमि चाहिएको हुलाक वस्तुको सम्बन्धति भाग बुझाई दनि मज्जुर नगरेमा त्यस्तो हुलाक वस्तुलाई ठेगानावाला वा नजिको प्रतनिधिलाई डेलभिरी नगरी महानरिदेशकले तोकदिएको तरिकाले टुङ्गो लगाइनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको नमित्तित "हुलाक टिकिट" भन्नाले वदिशी मुलुकको हुलाक टिकिटलाई समेत जनाउँछ ।

२२. समाचार-पत्र पत्रिका र अरु वस्तुहरु रोक्का गर्ने अधिकार : (१) हुलाकबाट पठाउन दफा १६ ले मनाही गरेको भन्ने शङ्का लागेको कुनै समाचारपत्र, पत्रिका, कतिब वा अरु लखितलाई हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा रोक्का गर्ने अधिकार चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । सम्बन्धति हुलाक हाकमिलाई हुनेछ । (२) चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । सम्बन्धति हुलाक हाकमिले उपदफा (१) अन्तर्गत रोक्का गरिएको हुलाक वस्तुलाई नेपाल सरकारबाट तोकिएको सम्बन्धति अधिकृत छेउ बुझाई दनि पर्दछ र रोक्का गरिएको कुराको सूचना अधिकृतले ठेगानावालालाई दनि पर्छ । (३) चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारबाट अधिकारप्राप्त अधिकृतले जाँचि हेरदा लेखिए बमोजमि मनाही भएको कुनै समाचार, पत्रपत्रिका, कतिब वा अरु लखित भएको भन्ने लागेमा आफूले उचित देखे बमोजमिको आदेश दनि सक्नेछ र त्यस्तो कुनै कुरा भएको भन्ने नलागेमा र तत्काल प्रचलति अरु नेपाल कानून बमोजमि पनकिब्जा गर्नुपर्ने नभएमा, त्यस्तो हुलाक वस्तुलाई फुकुवा गरदिनेछ । तर, । (क) त्यसरी रोक्का भएको हुलाक वस्तुसँग सरोकार भएको कुनै व्यक्तिले रोक्का भएको मतिले २ महिनाभित्र सो वस्तु फुकुवा गरी पाउँ भन्ने चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकृतसमक्ष नविदनपत्र दनि सक्नेछ र सो अधिकृतले त्यस्तो नविदनपत्र उपर वचारि गरी आफूले उचित देखेको आदेश दनि सक्नेछ । (ख) रोक्का गरिएको हुलाक वस्तु फुकुवा गरी पाउँ भन्ने कुनै नविदन अस्वीकृत भएमा नविदकले अस्वीकृतको आदेशको सूचना पाएका मतिले २ महिनाभित्र हुलाक वस्तु फुकुवा गराई पाउँ भनी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा नविदन दँदा रोक्का भएको हुलाक वस्तुमा दफा १६ ले मनाही भएको समाचारपत्र, पत्रिका, कतिब वा अरु लखित थपिने भन्ने कुराको आधार लएको हुनुपर्छ । २३. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ द्वारा खारेज । २४. अधिकार क्षेत्रमा प्रतबिन्ध : दफा २२ अन्तर्गत दिएको कुनै आदेश वा गरिएको कुनै कारबाहीको सम्बन्धमा सो दफाको उपदफा (३) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजमि बाहेक कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । परिच्छेद-६ । रजिष्ट्री, बमि र मूल्यदेय हुलाक । २५. हुलाक वस्तुहरुको रजिष्ट्री : हुलाकबाट हुलाकवस्तु पठाउनेले यो ऐनको अरु दफाहरुमा लेखिएका कुराहरुको अधीनमा रही सो हुलाक वस्तुलाई रजिष्ट्रि गराउन सक्नेछ र त्यसको रसदि लनि सक्नेछ । साधारण हुलाकबाट पठाउँदा लाग्ने हुलाक महसुल माथि रजिष्ट्री बापत लाग्ने अरु थप दस्तुर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोक्न सक्नेछ । २६. रजिष्ट्रीको सम्बन्धमा नियमहरु बनाउने अधिकार : (१) हुलाक वस्तुहरुको रजिष्ट्री सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकिूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नियमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (क) रजिष्ट्री गर्नुपर्ने कुराहरु, । (ख) रजिष्ट्रीको नमित्तित लाग्ने दस्तुर तर्नि तरिका, र ।

(ग) रजिष्ट्री गर्नुपर्ने तर लाग्ने दस्तुर अगावै नतरी पोष्टडिग गरिएको हुलाक वस्तुलाई ठेगानावालालाई डेलभिरी गर्दा वा पठाउनेलाई फरिता डेलभिरी गर्दा दोब्बर दस्तुर लाग्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप(घ) हराएको रजिष्ट्रीको खोज तलाश गर्ने तरिका र सो हराए बापत दिने क्षतपूरतिको रकम । (३) रजिष्ट्रीको नमित्तित पोष्टडिग भएका हुलाक वस्तुहरुलाई रजिष्ट्री गरिएपछि महानरिदेशकले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकदिएको समयमा र तरिका अनुसार ठेगानावालालाई डेलभिरी गरिनेछ वा पठाउनेलाई फरिता डेलभिरी गरिनेछ । २७. हुलाक वस्तुहरुको बमि : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी देहायका कुराहरुको नरिदेशन दनि सक्नेछ :- । (क) हुलाक वस्तु हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा हराउने वा नोक्सान हुने खतराबाट बचाउनको नमित्तित सम्बन्धति हुलाक अड्डामा यो ऐनको अरु दफाहरुमा लेखिएका कुराहरुको अधीनमा रही बमि गराउने र त्यसको रसदि पोष्टडिग गर्ने व्यक्तिलाई हुलाक अड्डाबाट दनि, र । (ख) बमि बापत सोही सूचनामा तोकिए बमोजमि थप दस्तुर लाग्ने । २८. हुलाक वस्तुहरुको बमि अनविार्य गराउने अधिकार : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सोही सूचनामा तोकिएका हुलाक वस्तुहरुको बमि अनविार्य गराउन सक्नेछ र बमि गर्न अनविार्य भएको हुलाक वस्तु बमि नगरी पोष्टडिग गरिएमा सोही सूचनामा तोकिएको वशिष दस्तुर लई मात्र ठेगानावालालाई डेलभिरी गर्ने वा पठाउनेलाई फरिता डेलभिरी गर्ने गरी नरिदेशन दनि सक्नेछ । तर सो बमोजमि दस्तुर लएको कारणले त्यस्ता हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै दायित्व व्यहोरनु पर्ने छैन । २९. बमि सम्बन्धी नियमहरु बनाउने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले बमि सम्बन्धी नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले

दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नयिमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ :- । (क) दफा २७ अन्तर्गत बमि गराउन सकिने हुलाक वस्तुहरुको कसिमि, । (ख) बमि गराउन सकिने रकमको हद अङ्क, । (ग) बमि दस्तुर तर्हिने तरिका, र । (घ) बमि गरएका हुलाक वस्तुहरुको क्षतपूरतदिनि । (३) बमिाको नमित्ति हुलाक अड्डामा दाखलि भएका हुलाक वस्तुलाई बमि गरसिकेपछि, महानरिदेशकले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकदिएको स्थान र समयमा तोकदिएको तरिका अनुसार डेलभिरी तथा दर्ता गरनिछ । ३०. बमि गरएका हुलाक वस्तुहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दायित्व : तोकएका शर्त र बन्देजहरुको अधीनमा रही बमि गरएका हुलाक वस्तुमा वा त्यसभित्रको कुनै चजि वस्तु हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा हराएमा वा नोक्सान भएमा सो हुलाक वस्तु जतरिकममा बमि गराइएको छ सो अङ्कमा नबढाई त्यतसिमम् क्षतपूरत पिठाउनेलाई दनि दलाउने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । तर कुनै हालतमा पनहिराएको वा नोक्सान भएको वस्तुको वास्तवकि मूल्यभन्दा बढी क्षतपूरतदिनि पर्ने छैन ।

३१. मूल्यदेय हुलाक वस्तुहरु हुलाकबाट चलान गर्दा : नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी देहाय बमोजमिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ :- । (क) यो ऐनका अरु दफाहरुमा लेखएका कुराहरुको अधीनमा रही हुलाकबाट हुलाकवस्तु पठाउनेले सो वस्तुमा जतरिकम लेखदिएको छ त्यतरिकम ठेगानावालाबाट असुल उपर गरी हुलाक वस्तु डेलभिरी गर्ने र असुल भएको रकम हुलाक वस्तु पठाउनेलाई बुझाउने, र । (ख) सो बापत हुलाक वस्तु पठाउनेले तर्हिनुपर्ने दस्तुर । तर मूल्यदेय वस्तुको रकम ठेगानावालाबाट असुल उपर नभएमा नेपाल सरकारले कुनै दायित्व व्यहोरु पर्ने छैन । यस दफा बमोजमि पठाएका हुलाक वस्तुलाई मूल्यदेय हुलाक वस्तु भननिछ । ३२. मूल्यदेय हुलाक वस्तुहरुको सम्बन्धमा नयिमहरु बनाउने अधिकार : (१) मूल्यदेय हुलाक वस्तुहरु हुलाकबाट चलान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नयिमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ :- । (क) मूल्यदेय गरी पठाउन सकिने हुलाक वस्तुहरुको कसिमि, । (ख) पाएको सच्चा (बोनाफाइड) आदेशबमोजमि पठाउन लागेको हो भनी पठाउनेले घोषति नगरेसम्म कुनै हुलाक वस्तु मूल्यदेय गरी पठाउन नदनि, । (ग) मूल्यदेय हुलाक वस्तु डेलभिरी गरी असुल गरनि मूल्यको हद अङ्क, । (घ) मूल्यदेय हुलाक वस्तु पठाउनेले भरनुपर्ने वविरणपत्रको ढाँचा र दस्तुर तर्हिने समय र तरिका, । (ङ) कुनै मूल्यदेय हुलाक वस्तु डेलभिरी गरी असुल उपर भएको रकममा कुनै जालसाजी भएमा सो रकम ठेगानावालालाई फर्तिा गर्ने व्यवस्था, र । (च) मूल्यदेय हुलाक वस्तुहरु डेलभिरी गर्ने वा त्यसको मूल्य तर्हिने सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुको जाँचबुझको नमित्ति लाग्ने दस्तुर तोकने । (३) हुलाक वस्तु मूल्यदेय गरी पठाउन पोष्टडिग गर्न सकिने हुलाक अड्डाको नाम, समय र अपनाउनु पर्ने तरिका र मूल्यदेय हुलाक वस्तुहरुलाई डेलभिरी गर्ने हुलाक अड्डाको नाम, समय र तरिका महानरिदेशकले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकदिने बमोजमि हुनेछ । (४) यस दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत बनेको कुनै नयिम बमोजमि गरेको वा सो बमोजमि भनी समझी असल नयितले गरेको कुनै काम कार्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा हुलाक अड्डाको कुनै कर्मचारी उपर कुनै नालेस, उजुर वा कानूनी कारबाही चल्ने छैन । ३३. अरु राष्ट्रसँग भएको व्यवस्थालाई लागू गर्ने अधिकार : (१) हुलाक वस्तुहरुलाई साधारण हुलाकबाट वा रजिष्ट्रि गरी वा बमि गरी वा मूल्यदेय गरी हुलाक मार्फत आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । र अरु वदिशी राष्ट्रको बीचमा भएको व्यवस्था वा युनभिरसल । पोष्टल युनयिन (वशि्व हुलाक संघ) को कन्भेन्सनलाई लागू गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नयिमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ :- ।

(क) उपदफा (१) मा लेखिए बमोजमिका हुलाक वस्तुहरु पठाउनेले पोष्टडिग गर्दा तथा ठेगानावालाले डेलभिरी लाँदै भरनुपर्ने वविरणपत्रको ढाँचा अपनाउनु पर्ने तरिका, र । (ख) उपदफा (१) मा लेखिए बमोजमिका हुलाक वस्तुहरु पठाउन लाग्ने दस्तुर । परचिछेद- ७ । डेलभिरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरु । ३४. डेलभिरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरु फछर्यौट गर्ने सम्बन्धमा नयिमहरु बनाउने अधिकार : (१) कुनै कारण परी डेलभिरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई फछर्यौट गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नयिमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ :- । (क) हुलाक अड्डाबाट डेलभिरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई सोही अड्डामा राखी छोड्ने अवधति, र । (ख) डेलभिरी गर्न नसकेका हुलाकवस्तुहरुको सूची प्रकाशति गर्ने । (३) डेलभिरी गर्न नसकेको हुलाक वस्तुलाई यस दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत बनेका नयिमहरुले तोकदिएको अवधसिमम् हुलाक अड्डामा राखसिकेपछि फर्तिा चठी फाँटमा चलान गरी पठाइनेछ । ३५. फर्तिा चठी फाँटमा पठाएका डेलभिरी गर्न नसकेका हुलाक वस्तुहरुलाई फछर्यौट गर्ने : (१) दफा ३४ को उपदफा (३) बमोजमि फर्तिा चठी फाँटमा पठाइएको हुलाक वस्तुमा देहाय बमोजमि गरनिछ :- । (क) हुन सकेमा ठेगानावाला कहाँ हुलाकबाट पुनः चलान गरी पठाउने वा । (ख) सो बमोजमि पठाउन नसकिने भएमा सो फाँटको सम्बन्धति कर्मचारीले गोप्य रुपबाट हुलाक वस्तु खोली पठाउनेको नाम र ठेगाना हेरी पुनः बन्द गर्ने । (२) पठाउनेको नाम र ठेगाना पत्ता लागेमा सो हुलाक वस्तुलाई कुनै थप महसुल वा दस्तुर नलर्हि वा नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाई तोकदिएको महसुल वा दस्तुर लर्हि पठाउने कहाँ हुलाकबाट फर्तिा पठाइनेछ । ३६. डेलभिरी गर्न नसकेको हुलाक वस्तुहरुलाई अन्तमि रुपबाट फछर्यौट गर्ने : दफा ३४ र दफा ३५ अन्तर्गत फछर्यौट हुन नसकेका हुलाक

वस्तुहुलाई नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाई कुनै अवधितोकदिएको भए सो अवधिसिम्म फर्ति चठी फाँटमा राखी छाडिनिछ र सोही नयिमहरु अनुसार अरु कारबाही गरिनिछ । तर, । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । त्यसरी बुझाउन नसकेका हुलाक वस्तुमा चटिठी भए नष्ट गर्ने र अरु हुलाक वस्तुको हकमा सडी गली नजाने कसिमिको बकिरी योग्य चजि वस्तु वा नगद रकम भए त्यस्तो चजि वस्तु वा नगद रकमलाई एक वर्षको अवधिसिम्म फर्ति चठी फाँटमा राखी छोडिनिछ र सो अवधिसिम्म कसैले आफ्नो हक देखाउन नसकेमा नगद रकम भए नगदै र बकिरी योग्य चजि वस्तु भए बढाबढमा बकिरी गरी आएको नगद रकमलाई नेपाल सरकारको सर्वसज्चति कोषमा दाखलि गरिनिछ ।

(ख) वैदेशिक हुलाक वस्तु भए जुन राष्ट्रबाट त्यस्तो हुलाक वस्तु प्राप्त हुन आएको हो त्यस्तो राष्ट्रसँग नेपाल सरकारको कुनै सम्झौता भएमा सोही सम्झौता बमोजमि र त्यस्तो सम्झौता नभएमा युनभिरसल पोस्टल युनियन (वशि्व हुलाक संघ) को कन्भेन्सन अनुसार फछ्छौट गर्न पर्छ । परिच्छेद- ८ । धनादेश (मनी अर्डर) । ३७. धनादेशको व्यवस्था गर्ने र तत्सम्बन्धी नयिमहरु बनाउने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले धनादेशको व्यवस्थाबाट हुलाक अड्डाहरु मार्फत साना-साना रकमहरु आदान प्रदान हुने व्यवस्था गर्न र तत्सम्बन्धी नयिमहरु बनाउन सक्नेछ :- । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकिल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नयिमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (क) धनादेशबाट आदान प्रदान गर्न सकिने रकमको हद अड्क, । (ख) धनादेश चालू रहने अवधि र । (ग) धनादेश वा तत्सम्बन्धी अरु कुराहरु बापत लाग्ने कमशिन वा महसुलको दर । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३७क. धनादेश सञ्चालन कोष : (१) नेपाल सरकारले धनादेश रकमको भुक्तानी दनि प्रयोजनको लागि धनादेश सञ्चालन कोष (रभिलभिडि फण्ड) स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) धनादेश सञ्चालन कोषमा नेपाल सरकारले जम्मा गरिएको रकम र अन्य तोकिए बमोजमिका रकमहरु रहनेछन् । (३) धनादेश सञ्चालन कोषको सञ्चालन कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३८. धनादेश पठाउनेले सो आदेश बमोजमिको रकम फर्ति माग्न र सो रकम पाउनेको नाम बदल्न सक्ने : (१) दफा ३७ अन्तर्गत बनेका नयिमहरुमा थप कमशिन वा महसुल असूल गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको शर्तहरुका अधीनमा रही धनादेशबाट हुलाक अड्डा मार्फत रकम पठाउने व्यक्तिले सो रकम आदेशमा तोकिएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न नसकिएमा आफूलाई नै फर्ति भुक्तानी गराउन वा आफ्नो नरिदेशन बमोजमि अर्कै व्यक्तिलाई भुक्तानी गराउन सक्नेछ । (२) धनादेश बमोजमि रकम पाउने र धनादेश पठाउने दुवै फेला नपरेमा र धनादेश पठाएको मतिले १ वर्षको अवधिसिम्म पन पठाउने र पाउने कसैले पन दाबी नगरेमा सो अवधि नाघे पछि सो रकम बापत नेपाल सरकारमा कुनै दाबी लाग्नेछैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३९. हुलाक आदेशको व्यवस्था गर्ने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकका रकम हुलाकद्वारा आदान प्रदान गर्न सक्ने गरी उपयुक्त देखेको ढाँचाको हुलाक आदेश प्रचलनमा ल्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रचलनमा ल्याइएका हुलाक आदेश पठाउँदा, बकिरी गर्दा खारेज गर्दा वा त्यसको भुक्तानी गर्दा लाग्ने कमशिनको दर, अपनाउनु पर्ने तरिका र पालन गर्नुपर्ने अन्य शर्त बन्देजहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । (३) हुलाक आदेश बकिरी गर्ने र भुक्तानी दनि हुलाक अड्डाको नाम समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी महानरिदेशकले तोकनेछ । ४०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वदिशी राष्ट्रसँग भएको व्यवस्थालाई लागू गर्ने अधिकार : (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । र अरु वदिशी राष्ट्रहरुको बीचमा हुलाक अड्डा मार्फत धनादेशहरु पठाउने र त्यसको भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकार सर्वमान्यतामा कुनै प्रतकिल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नयिमहरुमा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ : । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट त्यस्तो आदेशहरु पठाउँदा र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा त्यस्तो आदेशको भुक्तानी गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिका र पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु, र । (ख) सो बापत लाग्ने कमशिनको दर । ४१. गलत व्यक्तिलाई धनादेशको भुक्तानी भएमा गर्ने : कुनै व्यक्तिलाई धनादेश बमोजमिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दा बढी रकम हुलाक अड्डाका कर्मचारीबाट भुक्तानी गरिएकोमा सो बढी भुक्तानी भएको जतरिकम नजिले कुनै मनासवि कारण बनि फर्ति नगरेमा वा फर्ति गर्न इन्कार गरेमा वा कुनै धनादेश बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अर्कै व्यक्तिलाई हुलाक अड्डाका कर्मचारीबाट भुक्तानी गरिएकोमा गलतीले भुक्तानी भएको रकम नजिले कुनै मनासवि कारण बनि फर्ति नगरेमा वा गर्न इन्कार गरेमा महानरिदेशकबाट अधिकार पाएको हुलाक अड्डाको कर्मचारीले त्यस्तो फर्ति लनु पर्ने रकम त्यस्ता व्यक्तबाट सरकारी मालपोत बाँकी सरहको कारबाही गरी असूल उपर गर्नुपर्छ । त्यस्तो रकम फर्ति गर्नु नपर्ने कुनै मनासवि माफकिको कारण भएमा सम्बन्धति व्यक्तिले नै सो कारण पेश गर्न र प्रमाणति गर्न सक्नुपर्छ । ४२. धनादेशसम्बन्धी दायतिवबाट बचाउ : देहायको काम कुरामा नेपाल सरकारउपर वा हुलाक अड्डाका कुनै कर्मचारी उपर कुनै नालेस, उजूर लाग्न वा कानूनी कारबाही चल्न सक्ने छैन : । (क) यस परिच्छेद अन्तर्गत बनेका कुनै नयिम अन्तर्गत गरेको कुनै काम कुरा, वा । (ख) धनादेश पठाउने व्यक्तिले धनादेशको रकम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको नाम वा ठेगाना दाँदि गलत वा अपूरो गरिएको कारणले गलत भुक्तानी हुन गएकोमा, । तर धनादेशको रकम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको परिचय थाहा हुन चाहनि पर्याप्त विवरण प्राप्त भएको छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासवि माफकिको कारण भई त्यस्तो अपूरो नाम वा ठेगाना स्वीकार गरिएको भए मात्र त्यसरी नाम वा

ठेगाना अपूरो गरी दिएको कारणले गलत भुक्तानी हुन गएकोमा नालेस, उजूर वा कानूनी कारबाहीबाट सम्बन्धित हुलाक अड्डाको कर्मचारीले छुटकारा पाउनेछ, वा । (ग) हुलाक अड्डाको कर्मचारीको जानाजान जालसाजी वा गफलत नभै अरु साधारण आकस्मिक भुलचुकको कारण कुनै धनादेशको रकम भुक्तानी गर्न इन्कार गरिएको वा ढल्लो भएकामा, वा । (घ) धनादेश पठाइएको मितिले १ वर्षको अवधिमा पछित्यसको गलत भुक्तानी हुन गएकोमा, वा । (ङ) नेपाल सरकार अधीनको बाहेक अरु कुनै हुलाक अड्डाको कुनै कर्मचारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर कुनै धनादेशको गलत भुक्तानी गरेको वा ढल्लो भुक्तानी गरेकोमा । पहिलो संशोधनद्वारा परिच्छेद नै थप ।

## परिच्छेद- ८क. । बचत बैंक सम्बन्धी व्यवस्था । ४२क. बचत बैंकको काम गर्न पाउने हुलाक अड्डा : सानातनि रकम जम्मा गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंकडि सुविधा प्रदान गर्ने काम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै हुलाक अड्डालाई तोक्नेछ । ४२ख. बचत बैंकसम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार : (१) दफा ४२क. को प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्श लई नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरी ती नियमहरुमा खासगरी देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :- । (क) बचत बैंकमा राख्न सकिने अधिकतम र न्यूनतम रकमको हद, । (ख) बचत बैंकमा रकम जम्मा गरे बापत दिने ब्याजको दर, । (ग) नाबालक, अवविवाहिता वा विधवा स्त्रीलाई बचत बैंकको सुविधा द्वाँदो अपनाउनु पर्ने तरिका तथा कार्यविधि, । (घ) अप्रचलित खाता र खाता स्थानान्तरणको व्यवस्था, । (ङ) बचत बैंक सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु । परिच्छेद- ९ । सजाय र कार्य प्रणाली । ४३. डाँक थैला वा हुलाक वस्तुहरु ओसारने वा डेलिभरी गर्ने काममा लगाइएका व्यक्तिले खराब आचरण गरेमा सजाय : हुलाकबाट चलायन गर्दाको अवस्थामा डाँक, थैला वा हुलाक वस्तु ओसारने वा डेलिभरी गर्ने काममा लगाइएको व्यक्तिले देहायको कसूर गरेमा नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ :- । (क) काममा लगाइएको बखत मादक पदार्थले बेसूर भई बसेमा, वा । (ख) डाँक, थैला वा हुलाक वस्तुको सुरक्षा खतरामा पर्ने गरी हेलचक्राई वा अरु खराब आचरण गरेमा, वा । (ग) डाँक, थैला वा हुलाक वस्तु ओसारने वा डेलिभरी गर्ने काममा ढल्लो गरेमा वा ढल्लो हुने गरी यताउता घुमफरि गरेमा, वा । (घ) डाँक, थैला वा हुलाक वस्तु सुरक्षित गरी ओसारने वा डेलिभरी गर्न मनासबि माफकि ध्यान नदिएमा र मेहनत नगरेमा । ४४. डाँक थैला वा हुलाक वस्तुहरु ओसारने वा डेलिभरी गर्ने काममा लगाइएका व्यक्तिले अनुमति नलिई वा सूचना नदई आफूखुसी आफ्नो काम छोडेमा सजाय : हुलाकबाट चलायन गर्दाको अवस्थामा डाँक, थैला वा हुलाक वस्तु ओसारने वा डेलिभरी गर्ने काममा लगाइएको व्यक्तिले अनुमति नलिई वा १ महिनाको पूर्वसूचना नदई आफू खुसी आफ्नो अड्डाको काम छोडेमा नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४५. हुलाक वस्तुहरु ओसारने वा डेलिभरी गर्ने काममा लगाइएका व्यक्तिले झुट्टा कुरा दर्ता गरेमा सजाय : हुलाकबाट चलायन गर्दाको अवस्थामा हुलाक वस्तु ओसारने वा डेलिभरी गर्ने काममा लगाइएको र सो काम दर्ता कतिब खडा गरी राख्नुपर्ने गरी कर्तव्य तोकिएको व्यक्तिले नगएको ठाउँमा गएको वा डेलिभरी नगरेको हुलाक वस्तु डेलिभरी गरेको भन्ने कुरा विश्वास परोस् भन्ने मनसायले दर्ता कतिबमा कुनै झुट्टा कुरा दर्ता गरेमा वा गराएमा नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

४६. हुलाक वस्तुहरु चोरी गर्ने, हनिमनि गर्ने, दबाउने, नष्ट गर्ने वा फर्काउने इत्यादिकाम गरेमा सजाय : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) हुलाक अड्डाको कर्मचारी वा डाँक परिवहनको काममा लागेका व्यक्तिलाई संस्था वा अरु कसैले हुलाकबाट चलायन गर्दाको अवस्थामा डाँक, थैला वा हुलाक वस्तु वा त्यसमा रहेका चिज, वस्तु चोरी गरेमा, झर्किमा, फर्काउने, हनिमनि गरेमा वा नष्ट गरेमा वा जुनसुकै उद्देश्यले दबाएमा वा क्षति पुर्याएमा नजिबाट बगि समेत असूल गरी नजिलाई पाँच वर्षसम्म कैद केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) हुलाकबाट चलायन गर्न हुलाक अड्डामा पोष्टडि गर्न ल्याउने हुलाक वस्तुहरु बुझलिने काममा लगाइएको कर्मचारीले कसैसँग हुलाक वस्तुमा टिकिट टाँसी दिलाई भनी टाँसाई लानि पर्ने अड्डा भित्रै वा अन्य ठाउँमा पैसा लई टिकिट टाँसी नदई हनिमनि गरेमा, त्यसरी लई खाएको बगि भराई नजिलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । बढीमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ४७. हुलाक वस्तुहरु खोलेमा, रोक्का गरिखेमा वा ढल्लो गरी ओसारने वा डेलिभरी गरेमा सजाय : आफ्नो कर्तव्यको विपरीत हुलाक अड्डाको कर्मचारीले हुलाकबाट चलायन गर्दाको अवस्थामा हुलाक वस्तु खोलेमा वा खोलाएमा वा जानी जानी रोक्का गरेमा वा गराएमा वा ढल्लो गरी ओसारने वा ओसारन लगाएमा वा ढल्लो गरी डेलिभरी गरेमा वा गराएमा नजिलाई बढीमा एक वर्षसम्म कैद केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर यो ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको लिखित आदेश बमोजिम वा अधिकार प्राप्त अदालतका निर्देश बमोजिम कुनै हुलाक वस्तु खोलेको, रोक्का राखेको वा ओसारने वा डेलिभरी गर्न ढल्लो गरेकोमा यस दफाको कुनै कुरा लागू हुने छैन । ४७क. डाँक परिवहनमा बाधा वरीध गरेमा सजाय : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । निर्धारित समय तालिका अनुसार डाँक परिवहन गराउँदा, कसैले बाधा वरीध गरेमा नजिलाई चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४८. बढी हुलाक टिकिट लिएमा र सरकारी चिन्हमा जालसाजी गरेमा सजाय : हुलाक अड्डाको कर्मचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा नजिलाई बढीमा एक वर्षसम्म कैद केही नेपाल



कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । (क) जालसाजी गरी हुलाक वस्तुमा झुट्टा सरकारी चन्डि लगाएमा, वा । (ख) हुलाक वस्तुमा लगाइएको सरकारी चन्डि जालसाजी गरी हेरफेर गरेमा वा हटाएमा वा मेटेमा, वा । (ग) हुलाक वस्तु डेलभरी गर्ने काम सुम्पिएकोमा, सो वस्तुको यो ऐन बमोजमि नलाग्ने हुलाक टिकटको कुनै रकम जानी जानी मागेमा वा प्राप्त गरेमा । ४९. हुलाक अड्डाका लखितहरु जालसाजी गरी बनाएमा, हेरफेर गरेमा, दबाएमा वा नष्ट गरेमा सजायः चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।

कसैले जालसाजी गरी कुनै लखित गलत कसिमिसंग तयार गरेमा वा कुनै लखित हेरफेर गरेमा वा दबाएमा वा नष्ट गरेमा नजिलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । ५०. हुलाक महसुल नतरिको हुलाक वस्तुहरु जालसाजी गरी पठाउनेलाई सजाय : हुलाक अड्डाको कर्मचारीले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको तरिका अनुसार हुलाक महसुल तर्जुमामा नतरिको वा असूल गर्नुपर्ने नगरिएको कुनै हुलाक वस्तुलाई जालसाजी गर्ने नयितले हुलाकबाट चलान गरेमा वा हुलाक थैलामा राखेमा, नजिलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । ५१. दफा ३ उल्लङ्घन गरेमा सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कसूर गरेमा नजिलाई सो कसूरसँग सम्बन्धित प्रत्येक चठि बापत बढीमा ने.रु. पच्चीससम्म जरविना हुनेछ :- । (क) दफा ३ बमोजमिको नेपाल सरकारको एकाधिकार भित्रको कुनै चठि हुलाक बाहेक अर्कै साधनबाट ओसारेमा, वा । (ख) त्यस्तो एकाधिकार भित्रको कुनै चठि हुलाक बाहेक अर्कै साधनबाट ओसारने कामसँग सम्बन्धित अरु कुनै काम गरेमा, वा । (ग) त्यस्तो एकाधिकार भित्रको कुनै चठि हुलाक बाहेक अर्कै साधनबाट पठाएमा वा पठाउनको नमित्त दिएमा वा डेलभरी गरेमा, वा । (घ) दफा ३ को देहायका (क), (ख) वा (ग) मा लेखिए बमोजमि चठिहरु हुलाक बाहेक अर्कै साधनबाट पठाउन जम्मा गरेमा । (२) कुनै व्यक्तिले यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको प्रमाणित भैसकेपछि फेरी पनिसोही कसूर गरेमा, नजिलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूर बापत ने.रु. पचाससम्म जरविना हुनेछ । ५२. दफा ४ उल्लङ्घन गरेमा सजाय : (१) दफा ४ उल्लङ्घन गरी कुनै व्यक्तिले चठिहरु ओसारेमा, प्राप्त गरेमा, पठाउनको नमित्त दिएमा वा डेलभरी गरेमा, नजिलाई त्यस्तो प्रत्येक चठि बापत बढीमा ने.रु. पचाससम्म जरविना हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको प्रमाणित भैसकेपछि फेरी फेरि पनिसोही कसूर गरेमा नजिलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूर बापत बढीमा ने.रु. दुई सयसम्म जरविना हुनेछ । ५३. दफा १३ अन्तर्गत बनेका नयिमहरु उल्लङ्घन गरेमा सजाय : (१) हुलाक टिकटहरु बकिरी गर्न नयिक्त भएको व्यक्तिले दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत बनेको कुनै नयिमद्वारा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लई हुलाक टिकट बकिरी गरेमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । त्यसरी लएको बढी रकम नजिबाट भराई नजिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले दफा १३ अन्तर्गत बनेको अरु कुनै नयिम उल्लङ्घन गरेमा नजिलाई बढीमा ने.रु. दुई सय सम्म जरविना हुनेछ ।

५४. दफा १६ वा दफा १७ उल्लङ्घन गरेमा सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले दफा १६ वा दफा १७ उल्लङ्घन गरी हुलाकबाट कुनै हुलाक वस्तु वा अरु चजि वस्तु पठाएमा वा पठाउनको नमित्त दिएमा नजिलाई बढीमा एक वर्षसम्म कैद केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा १६ वा दफा १७ मा लेखिएको कुराहरु उल्लङ्घन गरी पठाइएको भन्ने आरोपमा हुलाक वस्तु हुलाक अड्डामा रोक्का रहे तापनिसो पठाउनेले हुलाकको उचित समयमा वस्तुको डेलभरी भए सरह मानई कुनै कारबाही गर्न बाधा हुने छैन । ५५. पत्र मञ्जूषा बगिरनेलाई सजाय : कुनै व्यक्तिले हुलाक वस्तुहरु खसाल्न हुलाक अड्डाबाट राखिएको पत्र मञ्जूषामा आगो, सलाई वा बत्ती वा वषिफोटक, खतरनाक, फोहर, दुर्गन्ध वा हानिकारक वस्तु, वा तरल पदार्थ राखेमा वा पत्र मञ्जूषामा फोहर मैला गरेमा वा पत्र मञ्जूषामा त्यसको कुनै अङ्ग वा त्यसमा भएको वस्तुलाई हानि पुग्ने गर्न कुनै काम गरेमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । क्षतगिरस्त पत्र मञ्जूषा मर्मत गर्न लगाई नजिलाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ५६. हुलाक अड्डा वा पत्र मञ्जूषालाई बेरुप पार्नेलाई सजाय : कुनै व्यक्तिले हुलाक अड्डा वा हुलाक वस्तुहरु खसाल्नको नमित्त हुलाक अड्डाबाट राखिएको पत्र मञ्जूषामा कुनै वजिापन, सूचना, सूचीपत्र, लखित, बोर्ड वा अरु कुनै चजि वस्तु टाँसेमा, लगाएमा, वा रङ्ग रोगन लगाई वा अरु कुनै कसिमिबाट बेरुप पारेमा, चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । बेरुप पारिएकोपत्र मञ्जूषा मर्मत गर्न लगाई नजिलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ५७. झुट्टा वविरण भरेमा सजाय : हुलाकबाट पठाइने कुनै हुलाक वस्तु वा त्यसमा रहेका कुनै चजि वस्तु वा त्यसको मूल्यको सम्बन्धमा कुनै वविरणपत्र भर्नु पर्ने भएको व्यक्तिले जानी जानी कुनै झुट्टा कुरा भरी दिएमा नजिलाई बढीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ५८. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । डाँक रोक्का गरेमा वा खोलेमा वा डाँक थैला भजिाइएमा वा हस्तान्तरण गर्न ढलिसुस्ती गरेमा सजाय : कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा नेपाल सरकारको आदेश वा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतको आदेश बमोजमि बाहेक हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा कुनै डाँक थैला वा हुलाक वस्तु नरिदष्टि स्थानमा नपुग्दै कुनै बहानाले बीचमा रोकेमा वा खोलेमा वा डाँक थैला भजिाइएमा वा डाँक वा हुलाक वस्तु हस्तान्तरण गर्ने काममा खटएका कर्मचारीलाई सो गर्नमा बाधा वरिध गरेमा नजिलाई तीन महनिसम्म कैद केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । ५९. गलत डेलभरी भएको हुलाक वस्तु वा डाँक थैलालाई आफू साथ राखी

छोडेमा सजाय : कुनै व्यक्तिले हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा अर्कै व्यक्तिलाई डेलभिरी गर्नुपर्ने कुनै हुलाक वस्तु वा डाँक थैलालाई जालसाजी गरी आफूसाथ राखी छोडेमा वा जानी जानी दबाएमा वा ।

फ्याँकी दिएमा वा रोकका गरेमा वा हुलाक अड्डाको कर्मचारीको आदेश बमोजमि फर्ति डेलभिरी नगरेमा वा फर्ति डेलभिरी गर्न इन्कार गरेमा नजिलाई बढीमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ६०. चट्टीको डेलभिरीमा बाधा दिएमा सजाय : कुनै व्यक्तिले अरु व्यक्तिलाई हानि पुर्याउने खास बदनयितले सो व्यक्तिलाई डेलभिरी हुनुपर्ने कुनै चट्टी खोलेमा वा खोलाएमा वा डेलभिरी गर्ने काममा कुनै तवरले बाधा पुर्याउने काम गरेमा नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर ठेगानावाला नावालकि रहेछ वा अरु व्यक्तिको संरक्षणमा बसेको रहेछ भने त्यस्तो ठेगानावालाको बाबु, आमा वा संरक्षकले उपरोक्त कुनै काम कुरा गरेकोमा यो दफा लागू हुने छैन । ६१. हुलाक टिकट लागेको लखितको कुरा मेटेमा वा लखितमा लागेको हुलाक टिकट झर्किमा सजाय : कुनै व्यक्तिले जालसाजी गरी वा नेपाल सरकारको हानि नोक्सानी गराउने बदनयितले कुनै लखितको प्रयोजनको नमित्त सो लखितमा टाँसेको हुलाक टिकट अर्कै लखितमा प्रयोग गर्न हुने गर्न लखितको कुरा मेटेमा वा हुलाक टिकट नै झर्किमा नजिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म कैद केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६१क.दोस्रो संशोधनद्वारा थप । हुलाक टिकट झर्किमा सजाय : हुलाक अड्डाको कर्मचारी वा डाँक परिवहनमा लागेका व्यक्तिले हुलाक महसुल बापत हुलाक वस्तुमा टाँसेको हुलाक टिकट चोरी गरेमा, झर्किमा, फ्याँकेमा वा कुनै प्रकारले नष्ट गरेमा नजिलाई त्यस्तो टिकटको बगिो असूल गरी एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ६२. अधिप्रयोग भै सकेको हुलाक टिकट प्रयोग गरेमा सजाय : कुनै व्यक्तिले जालसाजी गरी वा नेपाल सरकारको हानि नोक्सानी गराउने बदनयितले अधिप्रयोग भै सकेको भन्ने थाहा भएको कुनै हुलाक टिकटलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पुनः प्रयोग गरेमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारलाई क्षति पुग्न गएको रकम नजिबाट असुल गरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ६३. हुलाक टिकटमा लगाइएको सरकारी चनिह मेटेमा सजाय : कुनै व्यक्तिले जालसाजी गरी वा नेपाल सरकारको हानि नोक्सानी गराउने बदनयितले कुनै हुलाक टिकट प्रयोग भै रद्दी भैसकेको भन्ने जनाउन लगाइएको सरकारी चनिहलाई मेटेमा, त्यस्तो सरकारी चनिह मेटेको कुनै हुलाक टिकट आफ्नो साथमा राखी छोडेमा वा बेच बखिन गरेमा पहिलो संशोधनद्वारा झर्किएको । नजिलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ६४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

हुलाक टिकट वा हुलाक वस्तु सम्बन्धी कसूरमा थप सजाय : कुनै व्यक्तिले हुलाक टिकट, हुलाक आदेश वा जवाफीपत्र (कुपन) र हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थाको हुलाक वस्तु वा त्यसमा रहेको कुनै चजि वस्तुको चोरी, डाँका, कीर्ते वा जालसाजी गरेमा त्यस्तो कसूर बापत प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद वा एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६५. कसूर गर्न प्रयत्न गरेमा वा दुरुत्साहन गरेमा सजाय : यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूर गर्न प्रयत्न गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसूर गर्नेलाई सरह सजाय हुनेछ । ६६. हुलाक अड्डाको सम्पत्ति भन्ने प्रमाणति गर्नु पर्याप्त हुने : हुलाकद्वारा पठाइएको हुलाक वस्तु वा डाँक थैलाको सम्बन्धमा भएको कुनै कसूरमा मुद्दा चलाउँदा, सो वस्तु मोल पर्ने वा नपर्ने जे भए तापनि हुलाक अड्डाको सम्पत्ति हो भन्ने प्रमाणति गर्नु पर्याप्त हुनेछ । ६७. यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुने : यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ६८. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ६८क. दोस्रो संशोधनद्वारा थप । मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) दफा ४३, ४४, ४५, ४७क, ५१, ५२, ५३, ५५, ५६, ५७, ५९, ६०, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । र ६१क बमोजमि सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति क्षेत्रीय नरिदेशकलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (३) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (१) बमोजमि क्षेत्रीय नरिदेशकले गरेको नरिणय उपर नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति हुलाक नरिदेशनालय रहेको प्रदेशको उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (४) जिल्ला अदालतले आफू समक्ष दायर भएको हुलाक अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही गर्दा सो मुद्दाको रोहबाट सम्बन्धति अभियुक्तले उपदफा (१) मा उल्लेखति दफाहरुसँग सम्बन्धति कुनै कसूर समेत गरेको देखिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दामा समेत कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछ । (५) हुलाक अपराध सम्बन्धमा तहककित गर्दा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसूर गरेको वा एउटै हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा वभिनिन व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै कसूर गरेकोमा त्यस्ता कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार बेग्लाबेग्लै क्षेत्रीय नरिदेशकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने रहेछ भने त्यस्ता कसूरहरु सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार त्यस्तो हुलाक वस्तु डेलभिरी दनि हुलाक अड्डा रहेको तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । क्षेत्रको क्षेत्रीय नरिदेशकलाई हुनेछ ।

(६) एकै व्यक्तिले गरेको हुलाक अपराधी सम्बन्धी वभिनिन कसूरहरु वा वभिनिन व्यक्तिले एउटै हुलाक वस्तु सम्बन्धमा गरेको वभिनिन कसूरहरुमध्ये कुनै

कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्रीय नरिदेशकको अधिकारक्षेत्र भित्र र कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार जल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने रहेछ भने त्यस्तो कसूरहरु सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार त्यस्तो हुलाक वस्तु डेलभरी हुने जल्लाको जल्ला अदालतलाई हुनेछ । ६८ख.चौथो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद -१० । विविधि । ६९. अरु नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनलाई कार्यान्वयति गर्न नेपाल सरकारले अरु नियमहरु पन बिनाउन सक्नेछ र ती नियमहरुमा लेखएका कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा बढीमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ७०.दोस्रो संशोधनद्वारा थप । अधिकार सुम्पन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त नियम बनाउने अधिकार बाहेक कुनै वा सबै अधिकार महानरिदेशकले प्रयोग पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको कुनै अधिकार महानरिदेशकले नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । क्षेत्रीय नरिदेशक वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । ७१. खारेजी : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु, आदेश वा सूचनाहरुमा लेखएको कुरासँग बाझिए जतनि नेपाल कानून खारेज भएको वा अवस्थाअनुसार यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, आदेश वा सूचनासँग मिल्ने गरी संशोधन भएको माननिछ ।